En Marbella, a 27 de Febrero de 2.026

REUNIDOS

De una parte, D. Oliver Neil Brand (con NIE Y-4272257-K), Da. Jill Brand (con NIE X-9167795-H) y D. Thomas Daniel Brand (con NIE Y-3423319-J) todos ellos mayores de edad, de nacionalidad británica, con domicilio a efectos de este contrato en el Despacho profesional del Abogado D. José Luis Chillón Martín, sito en el Paseo Marítimo número 105, Edificio Victoria Tower 1º-D, 29640 Fuengirola. En adelante los Sres Brand o los vendedores.

Y de otra, D. Alejandro Ortiz Vaamonde, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciado, con domicilio en calle Alcalá Galiano n3, 28010 Madrid, provisto de D.N.I. número 05267345-T.

INTERVIENEN

El primero en su propio nombre y derecho, haciéndolo además en representación de Dña. Jill Brand y de D. Thomas Daniel Brand, titulares de los NN.II.EE. X-9167795-H y Y-3423319-J.

Y el segundo lo hace en su propio nombre y derecho, y en representación de sus hijos.

Los otorgantes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para este acto y a tal objeto

EXPONEN

I. Que Dña. Jill Brand, D. Oliver Neil Brand y D. Thomas Daniel Brand son dueños y titulares de la totalidad de las participaciones sociales que representan el 100% del capital social de la Mercantil Aires de Los Monteros, S.L., constituida por tiempo indefinido el día 8 de Agosto de 2.002 ante el Notario D. Francisco García Serrano con número 3.103 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 3.305, libro 2.217, folio 143, hoja MA-63.226, con C.I.F. B92445691.

Que las participaciones sociales se encuentran debidamente suscritas e íntegramente desembolsadas, libres de cargas, gravámenes y pignoraciones.

Que los Sres. Brand detentan un crédito frente a la Sociedad por un importe agregado de aproximadamente de UN MILLON DE EUROS (1.000.000€).

Los vendedores manifiestan que la Sociedad no mantiene otras deudas ni pasivos ocultos y que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. Asimismo manifiestan que desde su constitución, la Sociedad no ha desarrollado actividad alguna distinta de la mera tenencia del inmueble, ni ha tenido nunca empleados.

II. Que la Sociedad Aires de Los Monteros es la propietaria en pleno dominio de los siguientes inmuebles:

O. Brand Jill JBrand

- Vivienda "D", planta 1ª, bloque 1 del Conjunto Monteros Playa, Urbanización La Reserva de los Monteros, en término de Marbella. Es la finca registral número 30.180 del Registro de la Propiedad número 1 de Marbella.

- Plaza de aparcamiento número 2 en planta sótano del mismo bloque, con el trastero número 2 como anejo inseparable. Finca registral número 30.036.

- Plaza de aparcamiento número 3 en planta sótano del mismo bloque, con el trastero número 3 como anejo inseparable. Finca registral número 30.037.

El Conjunto urbanístico en el que se integran los inmuebles carece de licencia de primera ocupación en virtud de sentencia judicial.

III. Que los Sres. Brand son también propietarios de los muebles, bienes y enseres de la vivienda más arriba reseñada.

IV. Que el Sr. Ortiz Vaamonde ha tenido acceso y revisado determinada información facilitada por el abogado de los vendedores sobre la situación jurídica, social, contable y fiscal de la Sociedad Aires de Los Monteros.

V. Que el Sr. Ortiz Vaamonde está interesado en la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de la Sociedad Aires de Los Monteros, así como del crédito de los socios frente a la Sociedad, del mobiliario, etc. y ha presentado una oferta a los socios partícipes por un importe total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL EUROS (3.400.000 euros), que ha sido aceptada por los Sres. Brand.

VI. Que habiendo alcanzado ambas partes un acuerdo para la compraventa y transmisión de las participaciones sociales de Aires de Los Monteros, y de los citados créditos de los socios frente a la sociedad, otorgan el presente contrato de reserva y depósito conforme a las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- Los Sres. Brand se comprometen y obligan a reservar las participaciones sociales y créditos de que son propietarios junto con los y demás bienes y derechos más arriba consignados por un plazo máximo de 10 semanas a contar desde el día de la fecha para permitir al Sr. Ortiz Vaamonde y/o sus hijos perfeccionar la compraventa de dichas participaciones.

Durante dicho plazo, los Sres. Brand se abstendrán de realizar o ejecutar acto material o negocio jurídico alguno que altere o modifique la actual situación de dichas participaciones y créditos, la Sociedad y los inmuebles descritos, así como de realizar ningún acto conducente a su venta a terceros.

Ambas partes se obligan a acordar de buena fe el contrato y documentación legal para formalizar la compraventa de participaciones sociales, créditos y demas bienes aquí prevista, y la parte vendedora facilitara la información y documentación necesaria a tal efecto.

Segunda.- En este acto, el Sr. Ortiz Vaamonde transfiere en concepto de señal y reserva la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 euros) a la cuenta

del Despacho de Abogados de los Sres. Branden Banco Sabadell S.L., IBAN ES17 0081 7452 8100 0157 2868, titularidad de Fuenlegal, S.L.

La cantidad transferida conforme a la precedente no será reembolsable, de modo que si el Sr. Ortiz Vaamonde y/o sus hijos no perfeccionasen la compraventa en el plazo aquí establecido y conforme a los términos y condiciones de este contrato (salvo por causa imputable a los vendedores), los Sres. Brand harán suyo el importe de la señal y reserva pagada por aquél, en concepto de arras de desistimiento. Por el contrario, si la compraventa no se perfeccionase en el plazo y condiciones aquí establecidos por cause imputables a los vendedores, los Sres. Brand reembolsaran al Sr. Ortiz Vaamonde la cantidad de TRES CIENTOS MIL EUROS (300.000€).

Al perfeccionamiento de la compraventa, esta cantidad pasará a tener la consideración de pago a cuenta del precio total y alzado establecido en la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL EUROS (3.400.000 euros).

Tercera.- El Sr. Ortiz Vaamonde en su nombre y en el de sus hijos expresamente declara conocer la información facilitada por el abogado de los vendedores en relación con la sociedad y los creditos, así como la situación actual de los inmuebles y demás bienes y derechos objeto de este contrato.

El contrato y la documentación de la compraventa contendrán manifestaciones y garantías de los vendedores en relación con la Sociedad y los créditos, la inexistencia de cargas, gravámenes o pasivos ocultos; así como de la inexistencia de poseedores, ocupantes o inquilinos del inmueble y los bienes y derechos transmitidos.

Cuarta.- La venta y transmisión de las participaciones sociales y créditos objeto de este contrato se formalizará dentro del plazo más arriba establecido en la Notaría que designe el Sr. Ortiz Vaamonde. El intentara hacer lo posible para que sea en Marbella o Fuengirola.

Al perfeccionamiento de la compraventa el Sr. Ortiz Vaamonde y/o sus hijos adquirirán la titularidad de las participaciones sociales de la Sociedad, y se subrogaran en el crédito de los socios frente a la Sociedad.

Quinta.- Los gastos e impuestos que se devenguen por la elevación a público de la venta de las participaciones sociales serán de cargo de la parte adquirente.

Sexta.- Los contratantes procederán al prorrateo de impuestos y cuotas de comunidad de los inmuebles con referencia a la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa de las participaciones sociales. Y los vendedores pagarán un importe de QUINCE MIL EUROS (15.000€) en compensación por la Plusvalía Municipal de los Terrenos que se habría devengado hasta dicha fecha.

Séptimo.- Los contratantes, con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiere corresponderles se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados de Marbella para cualquier cuestión de pudiere suscitarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento de este contrato.